



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1924/2021
מס' תיק: 5/346/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

אלעד רונית
באמצעות ב"כ: עו"ד דורון קנת
בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 037512121 פקס: 037512233

התובעת
והנתבעת
שכנגד:

נגד

מנוח ארי
באמצעות ב"כ: עו"ד דורון נור
מנחם בגין 90, תל אביב
טל': 035290924 פקס: 035619959

הנתבע
והתובע שכנגד:

החלטה

1. לפני תביעות הדדיות של הצדדים - תביעה למתן צו עשה המורה לנתבע לתקן ליקויים בדירתו הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, ולתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של דירת התובעת לקדמותו, ותביעה שכנגד לחיוב הנתבעת שכנגד בתשלום פיצויים בגין נזקים ממוניים שנגרמו לתובע שכנגד בשל "תיקוני שווא" שביצע בדירתו.
2. הצדדים הם בעלים של דירות בבית משותף ברחוב חביבה רייק 3 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 174 בגוש 6154 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת והנתבעת שכנגד, רונית אלעד (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 6. הנתבע והתובע שכנגד, ארי מנוח (להלן - "הנתבע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 10.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1924/2021
מס' תיק: 5/346/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בהחלטה מיום 24.4.2022, הורתי לנתבע להבהיר מדוע לא תימחק התביעה שכנגד בהעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה זו. בד בבד, עתרה התובעת בבקשה לסילוק התביעה שכנגד על הסף מחמת העדר סמכות.

4. בתגובה מיום 8.5.2022 טען הנתבע לסמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה.

5. הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומסדירה מיהות הצדדים אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בעניינם.

6. מכוחן של הוראות דין אלה, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים שבין בעלי דירות, לרבות המחזיקים בדירות מטעם בעלי הדירות ומחכירים לדורות של הדירות, בדבר זכויותיהם וחובותיהם לפי התקנון ("המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף", בהתאם לסעיף 61 לחוק המקרקעין); בנושאים המנויים בחוק (השתתפות בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף; ניהול בית משותף המורכב ממבנים אחדים; התקנת דוד שמש; הינתקות ממערכת חימום מרכזית; התאמות לאדם עם מוגבלות; מתקני גז; התקנת מעלית; הפעלת מעלית כמעלית שבת; תאורה בשבת ובמועד; בית משותף שנהרס; שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה); וכן בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים (ביצוע עבודות ברכוש המשותף על פי תמ"א 38, בהתאם לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008; התקנת צלחת, הנחת רשת והתקנת מתקן גישה אלחוטית בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982; החלפת ספק גז, בהתאם לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), תשנ"א-1991).

7. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות, לרבות המחזיקים בדירות מטעם בעלי הדירות והמחכירים לדורות של הדירות, בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1924/2021
מס' תיק: 5/346/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בהתאם להוראות דין אלה, שניים הם התנאים בהתקיימם במצטבר קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית להכריע בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

9. תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקי ממון שנגרמו לתובע אינה נמנית עם עניינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין כמפורט בסעיף 72 לחוק המקרקעין. עילת תביעה זו היא בפקודת הנזיקין, אשר המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בה, כאמור, למעט בעוולה של הסגת גבול (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019)).

10. גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כפי שנקבעו בחוק המקרקעין, חלים על כל תובענה הבאה בפני המפקח.

11. אין בהוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורנו כי בדונו בסכסוכים שבתחום סמכותו יהיו למפקח על רישום מקרקעין "כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית", כדי ליתן בידי המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתובענה, ובכלל זאת בתביעה שכנגד, שאינה בגדרי סמכותו כקבוע במפורש בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. למסקנה זו בידי להגיע הן בהתאם להלכה הפסוקה, אשר פירשה גדרי סמכויות המפקח על רישום מקרקעין באופן דווקני מבלי להרחיבן בהיות המפקח טריבוטל שיפוטי ייחודי (בית דין); הן משאין בהוראת סעיף 51(א)(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן - "חוק בתי המשפט"), כדי להתיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1924/2021
מס' תיק: 5/346/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כן כטענת הנתבע. הוראת סעיף זה מסדירה סמכותו העניינית של בית משפט השלום לדון בתביעה שכנגד לתביעה אזרחית, אשר לכתחילה חורגת מגדרי סמכותו העניינית, ככל "שנושאן אחד או שהן נובעות מאותן הנסיבות, יהיה שוויו של נושא התביעה שכנגד אשר יהיה". אין בהוראת דין זו ובסעיף 51 לחוק בתי המשפט בכללותו, המסדיר גדרי סמכותו העניינית של בית משפט השלום, כדי להקנות סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין אשר לא ניתנה בידו במפורש בחוק. סבורני, כי בהוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין ביקש המחוקק להחיל הוראות הקשורות בהפעלת סמכותו העניינית של שופט בית משפט שלום כקבוע, בין היתר, בהוראות סעיפים 68-81 לחוק בתי המשפט. אין בהוראת דין זו כדי ליתן בידי המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שכנגד שלא ניתנה בידו במפורש בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

12. העולה מן המקובץ, משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה שכנגד, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים.

13. לפיכך, הנני להורות מחיקת התביעה שכנגד על הסף.

14. משלא הוגש כתב הגנה לתביעה שכנגד, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, י"א אייר תשפ"ב, 15 מאי 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו